

SEÇÃO IV DAS COMISSÕES

Art. 47 – O Conselho Municipal do Idoso - CMI instituirá em caráter permanente as seguintes Comissões:

I - Comissão de Inscrição, Fiscalização e Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não-Governamentais de Atendimento ao Idoso - CIFA;

II - Comissão de Estudos - CE;

III - Comissão de Eventos, Comunicação e Divulgação - CECD;

IV - Comissão de Direitos e Garantias - CDG.

Art. 48 – Poderão ser constituídas Comissões com o objetivo de processar análise, elaborar propostas, pareceres e recomendações que subsidiem as decisões do Plenário, conforme normalização estabelecida em regimento interno das Comissões:

§ 1º - As Comissões serão constituídas por membros indicados pelo Plenário e designados pelo Presidente do Conselho Municipal do Idoso - CMI;

§ 2º - As Comissões serão dirigidas por um coordenador, eleito entre os seus membros;

§ 3º - As Comissões serão formadas paritariamente por Conselheiros titulares e suplentes;

§ 4º - As Comissões poderão contar com pessoas convidadas do Conselho Municipal do Idoso - CMI.

Art. 49 – Aos coordenadores das Comissões Compete:

I - coordenar reuniões das Comissões;

II - assinar as Atas das reuniões e das propostas, pareceres e recomendações elaboradas pelas Comissões, encaminhando-as a Secretaria Executiva do Conselho;

III - solicitar a Secretaria Executiva do Conselho Municipal do Idoso - CMI apoio necessário ao funcionamento das referidas Comissões;

IV - prestar contas junto ao Plenário dos recursos colocados a disposição das referidas comissões.

Art. 50 – O Conselho Municipal do Idoso - CMI poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos para colaborarem em estudos e pesquisas.

Parágrafo Único - Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal do Idoso - CMI, entre outras, as instituições de ensino, pesquisa e cultura, organizações não-governamentais - ONGS, especialistas, profissionais da administração pública e privada, prestadores e usuários da Assistência Social ao Idoso.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 – Cumpre a Secretaria Municipal de Governo – SEGOV no município de Campo Grande, providenciar alocação de recursos humanos e materiais, inclusive financeiros, necessários ao pleno funcionamento e representação do Conselho Municipal do Idoso - CMI.

Art. 52 – Os membros do Conselho Municipal do Idoso - CMI não receberão qualquer remuneração por sua participação no Colegiado e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, como de interesse público e relevante valor social.

Parágrafo único - A cobertura e o provimento das despesas com transporte e locomoção, estadia e alimentação não será considerado como remuneração.

Art. 53 – Fica estabelecido que os membros do Conselho Municipal do Idoso - CMI terão um documento de identificação para o exercício de suas atribuições.

Art. 54 – O Conselho Municipal do Idoso - CMI, deverá proceder a solicitação de indicação dos novos representantes do Poder Público e Entidades Não-Governamentais, para novo mandato, no prazo de sessenta dias antes do término do mandato dos Conselheiros.

Art. 55 – É vedado a todos os Conselheiros, representar, emitir pareceres e ou posicionarem-se publicamente em nome do Conselho Municipal do Idoso - CMI, sem prévia anuência do Plenário.

Art. 56 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidas pelo Plenário do Conselho Municipal do Idoso - CMI.

Art. 57 – O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação, só podendo ser modificado por "quorum" qualificado de dois terços dos membros do Conselho Municipal do Idoso - CMI.

Campo Grande, 07 de novembro de 2005.

DELIBERAÇÃO n. 002/ CMDDI / 2005

APROVA REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E DE DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS / CMDDI

O Conselho Municipal dos Direitos e de Defesa dos Povos Indígenas - CMDDI, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º da Lei Municipal n.4.277 DE 11 DE MAIO DE 2005 e considerando aprovação na 6ª Sessão Ordinária de 10 de novembro de 2005.

DELIBERA:

Artigo 1º - Fica aprovado o REGIMENTO INTERNO DO Conselho Municipal dos Direitos dos Povos Indígenas /CMDDI., na forma do anexo único, dessa Deliberação.

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande, 16 de novembro de 2005.

CONS^o ADIERSO VENANCIO MOTA
Presidente do CMDDI

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS DE CAMPO GRANDE - MS

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas criado através da Lei n.4.277 de 11 de maio de 2005 como órgão de caráter deliberativo, com a finalidade de promover no âmbito do Município de Campo Grande, políticas de apoio à comunidade indígena, a fim de eliminar as discriminações que os atingem e promover a defesa de seus interesses.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º - Ao Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande – MATO GROSSO DO SUL compete:

I - elaborar uma política global visando eliminar as discriminações que atingem a comunidade indígena do Município de Campo Grande, promovendo a defesa de seus interesses;

II - promover estudos, pesquisas e debates relativos à condição do indígena, bem como, propiciar a participação em cursos profissionalizantes;

III - estimular e apoiar a mobilização e a organização da comunidade indígena urbana;

IV - orientar o poder público municipal na elaboração e realização de programas de interesse das comunidades indígenas;

V - receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes, denúncias relativas à discriminação do indígena e a violação dos seus direitos, requerendo providências efetivas;

VI - apreciar, convênios, acordos, ajustes e contratos realizados pelo Município que implique matéria de interesse da comunidade indígena local;

VII - recomendar convênios, acordos, ajustes e contratos com outros instituições visando à implementação de suas atividades;

VIII - apreciar e decidir sobre assuntos relacionados às questões indígenas no Município de Campo Grande, sinalizando os encaminhamentos e as atividades a serem efetivadas pelos parceiros estabelecidos em convênios;

IX - promover divulgação da cultura das etnias indígenas junto às instituições de ensino da rede pública municipal e meios de comunicação.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande-MS - CMDDI/CG, será composto de vinte e um membros titulares e igual número de suplentes, advindos:

I - Representantes das organizações e etnias indígenas existentes no Município de Campo Grande, num total de 20 (vinte):

- a) uma liderança Terena;
- b) uma liderança Kaiowá;
- c) uma liderança Guato;
- d) uma liderança Kadiwéu;
- e) uma liderança Q'faié-Xavante;
- f) uma liderança Kinikinawa;
- g) uma liderança Guarani;
- h) uma liderança Kamba;
- i) uma liderança Atikum;
- j) um representante da Associação dos Moradores Indígenas de Campo Grande;
- k) um representante da União das Nações Indígenas;
- l) um representante da Associação de Moradores Estudantes Indígenas;
- m) um representante do Centro Social de Cultura Nativa;
- n) um representante da Associação de Moradores Indígenas Marçal de Souza;
- o) um representante da Associação dos Feirantes indígenas;
- p) um representante da Associação Indígenas do Núcleo Industrial - Indubrasil;
- q) um representante da Associação de Moradores Indígenas de Água Bonita;
- r) um representante da Associação da Região do Segredo;
- s) um representante da Organização Indígena do Aero Rancho;
- t) uma representante da Associação das Mulheres Indígenas;

II - Representantes do Município.

§ 1º - Cada representante tem direito a um voto nas sessões deliberativas do Conselho.

§ 2º - O Conselho será dirigido por um Presidente Indígena eleito pelos seus membros no ato de sua constituição, para mandato de um ano, podendo ser reconduzido por mais um mandato consecutivo ou substituído, por vontade da maioria, na forma deste Regimento Interno.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 4º - O CMDDPI será vinculado a estrutura física da Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados - CAOC

Art. 5º - O Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande-MS - CMDDPI/CG terá a seguinte estrutura:

- I - Plenário;
- II - Presidência e Vice-Presidência;
- III - Secretaria Executiva.

CAPÍTULO V

DA MESA DIRETORA

Art. 6º - A Mesa Diretora do CMDDPI - CG será composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário(a) executivo(a).

I - Só poderão fazer parte da Mesa Diretora o(a) conselheiro(a) titular representante de liderança indígena.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO DE ESCOLHA

Art. 7º - A Mesa Diretora do CMDDPI, será escolhida em plenário dentre seus pares para o mandato de um ano, podendo ser conduzido por igual período ou substituído por 2/3 (dois terços) dos conselheiros(as) com direito a voto.

Art. 8º - O encaminhamento sobre o processo para eleição da Mesa Diretora será deliberado em plenário pelos pares presentes e com direito a voto.

I - Poderá ser apresentada chapas para as funções previstas no Art. 5º desse Regimento.

II - Quando se tratar de uma ou duas chapas inscritas, a votação poderá ser a critério deliberado pelo Plenário de voto secreto.

III - O CMDDPI poderá deliberar que a votação seja por aclamação dependendo para esse fim a maioria simples dos conselheiros(as) com direito a voto.

IV - Concluído o processo de escolha a Mesa Diretora tomará posse e dará continuidade na condução dos trabalhos.

CAPÍTULO VII

DA PLENÁRIA

Art. 6º - A Plenária é órgão deliberativo do Conselho e se reunirá mensalmente em sessão ordinária ou

extraordinariamente sempre que necessário.

I - As sessões Plenárias serão instaladas com a presença de 50% +1 de seus membros as decisões serão tomadas por maioria simples dos membros com direito a voto presente nas sessões.

II - Não sendo atingido o "quorum" para instalação da sessão, haverá uma segunda convocação para o mesmo dia após trinta minutos com a presença de no mínimo 1/3 (um terço) dos membros do Conselho com direito a voto.

III - As sessões extraordinárias, serão convocadas com antecedência mínima de cinco dias, só serão discutidos assuntos que determinaram sua convocação.

IV - A aprovação ou as modificações do Regimento Interno do CMDDPI só poderão ocorrer com, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros com direito a voto.

V - A plenária é uma sessão pública, salvo deliberação em contrário da maioria dos conselheiros.

VI - O presidente, ouvido a plenária, poderá conceder a palavra a qualquer dos presentes não conselheiros.

VII - Na ausência do Presidente e Vice-presidente a sessão será aberta por um conselheiro titular escolhido entre os pares.

VIII - A plenária será coordenada pelo presidente da Mesa Diretora e na sua ausência pelo vice-presidente.

VIX - Não havendo "quorum" para instalação da sessão os membros presentes aguardarão 30 minutos e persistindo a insuficiência de quorum a sessão fica automaticamente cancelada e agendada para outra ocasião.

Art. 7º - As sessões ordinárias constam de expediente e ordem do dia

I - O EXPEDIENTE abrange:

- avisos, comunicações, registro de fatos, apresentação de proposições, correspondência e documentos de interesse da plenária
- consultas ou esclarecimentos por parte do presidente ou do conselheiro
- posse de conselheiros substitutos para completar mandato

II - A ORDEM DO DIA compreende aprovações das atas das sessões anteriores, deliberações: de pareceres, exposição, discussão e votação de matéria.

III - A inclusão de matéria, não prevista na pauta, depende de aprovação da plenária.

Art. 8º - As sessões plenárias terão a duração máxima de 2 horas, podendo ter prosseguimento em nova data e em horário aprovado pela mesma, caso remanesça matéria pendente de deliberação.

Art. 9º - Para o registro dos trabalhos de cada sessão plenária será lavrada em ata digitada que após aprovada será assinada pelo presidente e secretária-executiva.

Art. 10 - A ata que trata o artigo anterior será encadernada devendo ser costurada por fascículos no final de cada mandato, capa dura na cor preta e ficará no arquivo permanente da CAOC na qual deverá constar:

- a data, hora da abertura, o número da sessão e local da sua realização;
- o nome do presidente da sessão
- o nome dos conselheiros presentes e convidados
- a súmula dos assuntos tratados e respectivas deliberações

CAPÍTULO VIII

DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA

Art. 11 - O Conselho será dirigido por um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos por maioria simples dos seus membros, em sessão marcada para tal fim, na forma do Art. 7º deste Regimento.

Art. 12 - Compete ao Presidente:

- presidir as sessões;
- dar posse aos representantes, titulares e suplentes para completar mandato;
- convocar as sessões estabelecendo a pauta dos trabalhos;
- representar o Conselho;
- cumprir e fazer cumprir as deliberações do plenário por meio da Secretaria Executiva;
- divulgar o resultado das decisões do Conselho no DIOGRANDE.
- receber, designar e encaminhar as correspondências papéis e expedientes recebidos do conselho.
- exercer outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo Conselho ditadas pela conveniência ou interesse das atividades afetas à presidência ao próprio conselho.

Parágrafo único - O presidente será substituído pelo Vice-presidente e impedimentos eventuais.

CAPÍTULO IX

DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 13 - A Secretaria-Executiva diretamente subordinada à Presidência tem por finalidade prover o Conselho de apoio administrativo necessário a execução de suas atividades.

Parágrafo único - A Secretaria-Executiva será dirigida por um conselheiro titular na função de Secretário Executivo designado pelo Presidente.

Art. 14 - Incumbe ao Secretário-Executivo:

- articular as equipes técnicas e operacionais em cada setor do governo municipal, entidades e parceiros para maximizar as atividades e harmonizar a forma de atuação perante os povos indígenas;
- supervisionar e agilizar rodas as atividades perante os órgãos e parceiros que sejam executores das atividades assegurando e fiscalizando o cumprimento das decisões do Conselho;
- manter sistema de informações integradas das atividades em andamento, projetos, convênios, parcerias e outros com intuito de garantir atuação harmônica das atividades do Governo Municipal para os povos indígenas;
- apoiar o Presidente do Conselho nas articulações institucionais, parcerias, convênios, projetos e outros, necessários ao desenvolvimento e a implementação das políticas públicas discutidas e deliberadas pelo Conselho;
- preparar as reuniões juntamente com o Presidente do Conselho, organizando a pauta, apoiar a convocação dos membros, providenciar a logística das reuniões do Conselho;
- dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades do Conselho;
- elaborar e submeter à apreciação do Presidente a pauta das sessões;
- organizar e controlar a agenda do Presidente;
- promover o preparo e expedição da correspondência;

X - secretariar sessões, lavrar as respectivas atas e promover as publicações necessárias.

Parágrafo único - A Coordenadoria de Apoio aos Colegiados como representante do Poder Executivo, através de assessoria técnica prestará apoio ao Conselho.

CAPÍTULO X

DOS CONSELHEIROS

Art. 15 - Aos conselheiros do CMDDPI compete:
I- Comparecer e participar das sessões plenárias;

II- Como titular votar e se votado;
III- Emitir e relatar Pareceres sobre assuntos objeto de Processo que lhe sejam confiados;
IV- Apresentar moções ou proposições sobre assuntos de interesse dos Povos Indígenas;

CAPÍTULO XI

DAS COMISSÕES

Art. 16 - O Conselho instituirá Comissões Permanentes formada por conselheiros(as) titulares e suplentes escolhido em plenária conforme disponibilidade e identificação com a questão, respeitando-se o limite de no máximo cinco comissões.

Art. 17 - As Comissões terão por finalidade analisar, elaborar pareceres, propor e recomendar sobre questões encaminhadas pela Mesa Diretora ou pela plenária de modo a subsidiar as decisões do pleno.

Art. 18 - Cada Comissão terá um coordenador eleito entre seus pares a quem compete:

I - convocar reuniões com antecedência de no mínimo três dias e coordenar as reuniões da Comissão

II - Solicitar a Mesa Diretora que tome medidas necessárias e de sua competência para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da Comissão

III - Solicitar ao secretário-executivo o apoio necessário ao funcionamento da Comissão

IV - Distribuir processos e matérias dentre os membros da Comissão para que se constituam em relatores

V - Assinar as recomendações e pareceres elaborados pelas Comissões encaminhando-as a Mesa Diretora para apreciação do pleno.

Parágrafo único: As decisões serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros, componentes da Comissão, cabendo o voto de desempate ao coordenador

Art. 19 - As Comissões do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas serão as seguintes:

I - Comissão de Estudo, Legislação e Normas:

II - Comissão de Acompanhamento e Avaliação das Entidades Representativas e dos Direitos dos Povos Indígenas:

III - Comissão de Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Destinados às Comunidades Indígenas:

IV - Comissão de Acompanhamento, Elaboração e Desenvolvimento da Política Pública dos Povos Indígenas:

V - Comissão de Promoção e Divulgação da Cultura Indígena junto as Instituições de Ensino e Meio de Comunicação:

Art. 20 - As Comissões apresentarão seus pareceres através de Relatório Voto, quando então serão discutidos, analisados e votados em Sessão Plenária.

Art. 21 - O Conselho através de seus representantes poderá convidar um profissional habilitado que possa facilitar discussão na Comissão possibilitando subsidiar a deliberação do assunto na Plenária.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 - As decisões do Conselho serão amplamente divulgadas, visando a informar a comunidade indígena do Município de Campo Grande sobre o andamento de suas atividades,

Art. 23 - Perderá o mandato o conselheiro que deixar de comparecer, sem justificativa em 4(quatro) sessões consecutivas do CMDDPI ou a 5(cinco) alternadas durante um ano.

Parágrafo único - O Presidente do CMDDPI notificará o Órgão Público e ao Representante da Organização e Etnias Indígenas para que procedam as substituições de conselheiros previstas neste artigo.

Art. 24 - As sessões plenárias do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande terão disponibilidade de espaço para as suas realizações na sala de sessões da Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados.

Art. 25 - O Regimento Interno deverá ser elaborado e aprovado pelos seus membros e regulamentado por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 26 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidas pela plenária.

Junta de Recursos Fiscais do Município

Acórdão: 0159/2005.
Recurso: Voluntário nº 0069/2001.
Recorrente: Shifer Construções Ltda.
Recorrido: Município de Campo Grande / MS.
Julgador 1ª Instância: Alexandre Tadeu Brandão de Freitas.
Parecer Jurídico: Iolanda José Chacha Trad.
Relator(a): Jânio Heder Secco.
Redator(a): Roberto Tarashigue Oshiro Júnior.

EMENTA: ISS - MULTA - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOIS TALÕES DE NOTAS FISCAIS APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO COMUNICADA AO FISCO EM TEMPO HÁBIL - COMPROVAÇÃO PELO FISCO DE EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL DOS TALÕES DITOS EXTRAVIADOS - MULTA APLICADA DUAS VEZES CONSIDERANDO CADA TALÃO EXTRAVIADO - CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA UMA ÚNICA VEZ PELA NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO DE EXTRAVIO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A não apresentação de documentos em procedimento fiscalizatório é infração prevista no art. 13 c/c 173 da Lei n.º 1.466/73 e sujeita o contribuinte à penalidade prevista no art. 5º, item III, alínea "d" da Lei Complementar n.º 11/97;